

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΑ –7795261_2026

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:

«Παροχή υπηρεσιών κοπής χαμηλής βλάστησης, ψεκασμού ζιζανίων και κλαδέματος δέντρων στις αποθήκες
No 1467 & No 1468 της ΔΕΑ/ΑΔΜΗΕ Λάρισας»

- **ΑΝΑΔΟΧΟΣ:** " Κηποδημιουργίες Κοιν.Σ.Επ. "

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Έγκριση υπ' αριθ. ΔΕΑ/20233/16.01.2026

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΑ – 7795261_2026**ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

«Παροχή υπηρεσιών κοπής χαμηλής βλάστησης, ψεκασμού ζιζανίων και κλαδέματος δέντρων στις αποθήκες
No 1467 & No 1468 της ΔΕΑ/ΑΔΜΗΕ Λάρισας»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**Τεύχος 1 ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ****Τεύχος 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ****Τεύχος 3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ****Τεύχος 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****Τεύχος 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ****Τεύχος 6 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ****Τεύχος 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΑ – 7795261_2026**ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

«Παροχή υπηρεσιών κοπής χαμηλής βλάστησης, ψεκασμού ζιζανίων και κλαδέματος δέντρων στις αποθήκες
No 1467 & No 1468 της ΔΕΑ/ΑΔΜΗΕ Λάρισας»

ΤΕΥΧΟΣ 1**ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ**

Πίνακας Περιεχομένων

- Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης
- Άρθρο 2 : Αντικείμενο της Σύμβασης
- Άρθρο 3 : Συμβατικό Τίμημα
- Άρθρο 4 : Τρόπος Πληρωμής
- Άρθρο 5 : Ποινικές Ρήτρες
- Άρθρο 6 : Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
- Άρθρο 7: Προθεσμίες – Τρόπος & τόπος
- Άρθρο 8 : Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών
- Άρθρο 9: Ευθύνη του Αναδόχου
- Άρθρο 10: Εμπιστευτικότητα Στοιχείων – Σύμβαση Εμπιστευτικότητας
Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων
- Άρθρο 11: Ισχύς Σύμβασης
- Παράρτημα I - Σύμβαση Εμπιστευτικότητας
- Παράρτημα II - Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην Αθήνα, σήμερα, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

α) του πρώτου των συμβαλλομένων με την επωνυμία Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής καλούμενης "ΑΔΜΗΕ" ή Εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού, Τ.Κ. 10443 με Α.Φ.Μ. 099877486 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Γ.Ε.ΜΗ. 004001001000, όπως εν προκειμένω νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Ζηνέλη Αριστείδη δυνάμει της υπ' αριθμ. ΔΕΑ/20233/16.01.2026 έγκρισης του ΑΔΜΗΕ

και

β) του δεύτερου των συμβαλλομένων με την επωνυμία "ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ." που έχει έδρα στο Φλαμούρι Τρίκαλων, Τ.Κ. 42150, Α.Φ.Μ. 997436470 Δ.Ο.Υ. Τρίκαλων, Γ.Ε.ΜΗ. 128542253000 και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον κ. Γ. Σιδέρη, συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά, χωρίς καμία επιφύλαξη τα ακόλουθα, η ισχύς των οποίων με καμία άλλη συμφωνία που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση δύναται να αναιρεθεί.

ΑΡΘΡΟ 1. ΤΕΥΧΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω Τεύχη, τα οποία υπογράφονται από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο:

1. Συμφωνητικό Σύμβασης και Παραρτήματα
2. Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
3. Τεχνικό Μέρος (Τεχνική Περιγραφή και Τεχνική Προδιαγραφή)
4. Γενικοί Όροι
5. Στοιχεία Αναδόχου

1.2 Ως Παραρτήματα του Συμφωνητικού ορίζονται τα εξής:

Παράρτημα I Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

Παράρτημα II Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

1.3 Σε περίπτωση διαφοράς στο κείμενο δύο ή περισσότερων εκ των αναφερόμενων στην παράγραφο 1.1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται η ανωτέρω ως σειρά ισχύος αυτών.

1.4 Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί τη μοναδική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την υπόψη Προμήθεια Υλικού/Εξοπλισμού.

1.5 Ρητά συμφωνείται ότι όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης είναι ουσιώδεις. Κάθε παράβαση αυτών συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από την Εταιρεία. Η τροποποίηση όρων της παρούσας Σύμβασης επιτρέπεται μόνο εγγράφως.

ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη Σύμβαση αυτή η Εταιρεία αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να πραγματοποιήσει, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές, εργασίες κοπής – αποψίλωσης χαμηλής βλάστησης, κλαδέματος δέντρων και ψεκασμού ζιζανίων με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, στις αποθήκες Νο 1467 & Νο 1468 της ΔΕΑ/ΑΔΜΗΕ Λάρισας.

ΕΙΔΟΣ α / α	Ποσό- τητα	Μονάδα	Περιγραφή	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΕΥΡΩ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
1	3		Εργασίες κοπής – αποψίλωσης χαμηλής βλάστησης και κλαδέματος δέντρων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος)	2.700,00€	8.100,00€.
2	2		Εργασίες ψεκασμού ζιζανίων με εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, υπό επίβλεψη γεωπόνου, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (Ιούνιος, Σεπτέμβριος)	2.700,00€	5.400,00€.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ					13.500,00€.
Πλέον ΦΠΑ 24%					

Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

Αναλυτική περιγραφή των απαιτήσεων και των όρων της προμήθειας περιλαμβάνεται στα λοιπά τεύχη της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

1. Το Συμβατικό Τίμημα της υπηρεσίας, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 2 του παρόντος Τεύχους, ανέρχεται στο ποσό των **δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (13.500,00 €)** πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναπροσαρμογή. Περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις και δαπάνες για την εκτέλεση εργασιών κοπής χαμηλής βλάστησης και συναφών εργασιών στις αποθήκες Νο 1467 & Νο 1468 της ΔΕΑ/ΑΔΜΗΕ Λάρισας και η πληρωμή του αποτελεί πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Αναδόχου.
3. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δεν μπορεί για οποιοδήποτε λόγο και αιτία να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Γι' αυτό δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι παραιτείται όλων των δικαιωμάτων του που έχει βάσει των άρθρων 325 έως 329, του Αστικού Κώδικα.
4. Ρητά συμφωνείται ότι μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας του άρθρου 14 των Γενικών Όρων της Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Η καταβολή του συμβατικού τιμήματος θα πραγματοποιείται τμηματικά, μετά την ολοκλήρωση κάθε ορόσημου εργασιών (κύκλου), και κατόπιν έκδοσης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης από τον αρμόδιο Υποτομέα Υποστήριξης Αποθηκών & Επιμέλειας Υλικού.

Ορόσημα εργασιών κοπής, αποψίλωσης, κλαδεμάτων

Απρίλιος 2026	2.700 €
Μάιος 2026	2.700 €
Οκτώβριος 2026	2.700 €
	8.100 €

Ορόσημα εργασιών ψεκασμού

Ιούνιος 2026	2.700 €
Σεπτέμβριος 2026	2.700 €
	5.400 €

Η πληρωμή θα γίνεται την 20^η ημέρα από την ημερομηνία που ο Ανάδοχος υποβάλλει, στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, στην αρμόδια Υπηρεσία, το τιμολόγιο συνοδευόμενο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά κάθε φορά καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα σύμβαση.

Η πιστοποίηση της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται έως την ημερομηνία πληρωμής της δόσης, σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής, από τον αρμόδιο της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.

2. Ενδεικτικά απαιτούνται για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος τα εξής παραστατικά:

- Βεβαίωση καλής εκτέλεσης της παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με την προσφορά.
- Νόμιμο φορολογικό παραστατικό του Αναδόχου υπέρ του ΑΔΜΗΕ
- Φορολογική Ενημερότητα
- Ασφαλιστική Ενημερότητα

Επίσης σε περίπτωση που ζητηθεί, ο Ανάδοχος θα επιδείξει στα αρμόδια όργανα της Εταιρείας, κάθε έγγραφο που δύναται να αποδείξει την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που απασχολήθηκε από αυτόν ή/και τον Υπεργολάβο την περίοδο αναφοράς του τιμολογίου.

Σε κάθε πληρωμή προς τον Ανάδοχο, παρακρατούνται φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα συμψηφισμού των τυχόν απαιτήσεών της, που απορρέουν από τη Σύμβαση, με οποιαδήποτε πληρωμή προς τον Ανάδοχο. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το ποσό της απαίτησης δεν έχει επιδικασθεί ή ο Ανάδοχος έχει αντιρρήσεις αναφορικά προς την απαίτηση αυτή.

Ο συμψηφισμός αυτός θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί σε τακτοποίηση της απαίτησης κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία πρέπει να στέλνει έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο ορίζοντας ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την ικανοποίηση της απαίτησης και μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση, η Εταιρεία δύναται να αναστείλει ισόποσες πληρωμές προς τον Ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 5. Ποινικές Ρήτρες

Α. Ποινικές Ρήτρες για καθυστερήσεις στις προθεσμίες πέρατος:

Πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 13 των Γενικών Όρων (ποινικές ρήτρες), ρητά συμφωνείται ότι οι ποινικές ρήτρες οφείλονται και πληρώνονται στην Εταιρεία κεχωρισμένα και αθροιστικά, ανεξάρτητα αν η Εταιρεία έχει υποστεί ζημιές, και ότι οι ποινικές ρήτρες του παρόντος άρθρου είναι εύλογες και δίκαιες.

1. Ποινικές ρήτρες για καθυστερήσεις

Αν ο ανάδοχος, με υπαιτιότητά του, δεν τηρεί τις συμβατικές προθεσμίες περαίωσης των εργασιών της σύμβασης, βαρύνεται με ποινικές ρήτρες, ως ακολούθως:

Ι. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

- α) για καθυστέρηση, που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη μία (1) ημέρα, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
- β) για κάθε μία (1) ημέρα επιπλέον καθυστέρησης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμων εργασιών, χωρίς ΦΠΑ.

ΙΙ. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Β. Ποινικές Ρήτρες για πλημμελή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται και λόγω πλημμελούς εκτέλεσης της σύμβασης, που δεν υπερβαίνουν το 10% της αξίας της σύμβασης.

α) Για καθυστέρηση έναρξης εκτέλεσης οποιασδήποτε προγραμματισμένης εργασίας κοπής χαμηλής βλάστησης, ψεκασμών ή κλαδέματος, κατά τη συμβατική διάρκεια (συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων), επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της αξίας των εργασιών που επηρεάστηκαν.

β) Για κάθε επιπλέον καθυστέρηση ή σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης μη τήρησης του προγράμματος, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της αξίας των αντίστοιχων εργασιών.

γ) Σε οποιοδήποτε συμβάν όπως, κλοπή, φωτιά, πλημμύρα κ.λπ., Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως, το αργότερο εντός 24 ωρών, την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Σε περίπτωση καθυστέρησης ενημέρωσης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της αξίας των εργασιών που επηρεάστηκαν από το συμβάν.

Γ. Επιβολή και παρακράτηση ποινικών ρητρών

Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται από τον ΑΔΜΗΕ και παρακρατούνται από την αμέσως επόμενη πληρωμή προς τον Ανάδοχο ή/και από την εγγυητική επιστολή του.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από τον ΑΔΜΗΕ το δικαίωμα να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο.

Άρθρο 6 Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

1. Ο Ανάδοχος κατέθεσε στις **13.01.2026** με αριθμό συναλλαγής **F928T06001764688** στο λογαριασμό του ΑΔΜΗΕ στην Εθνική Τράπεζα αντί Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης το ποσό των εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (675,00 €) το οποίο αντιστοιχεί στο πέντε τοις εκατό (5%) του συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των εργασιών κοπής χαμηλής βλάστησης και συναφών εργασιών, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.
2. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.
3. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται στο ίδρυμα που την εξέδωσε, κατόπιν αιτήσεως του Αναδόχου και εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 - Ο Ανάδοχος έχει εκπληρώσει όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
 - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πιστοποιήσει την άρτια και έντεχνη ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.
 - Δεν υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ.
4. Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, μετά από αίτημα του Αναδόχου δύναται να αποδεδμεύεται σταδιακά σε τμηματικές παραλαβές, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους

του τμήματος της υπηρεσίας που παραλήφθηκε οριστικά, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται απαιτήσεις της Εταιρείας (ποινικές ρήτρες κ.λπ.).

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΤΡΟΠΟΣ & ΤΟΠΟΣ

7.1 Προθεσμίες

Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθούν σε πέντε (5) κύκλους, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

7.2 Τόπος

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στις αποθήκες Νο 1467 & Νο 1468 της ΔΕΑ/ΑΔΜΗΕ Λάρισας.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων Μερών

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της.
2. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
3. Η προμήθεια της υπηρεσίας θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τον τρόπο που καθορίζει η παρούσα Σύμβαση.
4. Ο ΑΔΜΗΕ. θα παρακολουθεί όλη την διαδικασία υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης. Επίσης ο ΑΔΜΗΕ θα παράσχει στον Ανάδοχο συνεχή και αδιάλειπτη υποστήριξη κοινοποιώντας όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης και θα υπάρχει διαρκής συνεργασία μεταξύ των δύο συμβαλλομένων Μερών.

Άρθρο 9

Ευθύνη του Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος ευθύνεται για την άρτια, πλήρη, εμπρόθεσμη, έντεχνη και σύμφωνη με τους κανόνες της σύγχρονης επιστήμης και τεχνικής, εκτέλεση της σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος ευθύνεται έναντι τρίτων, έναντι του προσωπικού του ΑΔΜΗΕ καθώς και έναντι του δικού του προσωπικού και των υπεργολάβων του, για υλικές ζημιές, σωματικές βλάβες ή και θάνατο οποιουδήποτε προσώπου.
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά κάθε ζημιά, η οποία τυχόν προκληθεί σε βάρος του ΑΔΜΗΕ, έστω και αν αυτή οφείλεται και σε ελαφρά ακόμη αμέλεια αυτού. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης από τον ανάδοχο τέτοια ζημιάς εντός ευλόγου προθεσμίας, ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να την αποκαταστήσει ο ίδιος με δαπάνες του αναδόχου.
4. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
5. Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε

περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

6. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 10

Εμπιστευτικότητα Στοιχείων – Σύμβαση Εμπιστευτικότητας – Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ανάδοχος ταυτόχρονα με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης υποχρεούται να υπογράψει α) τη συνημμένη στο παρόν σύμβαση εμπιστευτικότητας και β) Σύμβαση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

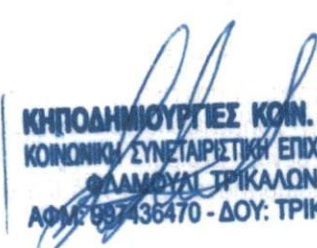
Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της.

Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, από τα οποία το ένα πήρε η Εταιρεία και το άλλο ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


**ΚΗΡΙΟΔΗΜΟΥΡΓΙΟΥΣ ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΑΛΜΑΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΦΜ: 997436470 - ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΔΜΗΕ

ΖΗΝΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ


**Α. Ζηνέλης
Διευθυντής Κλάδου
Ανάπτυξης Αποθηκών &
Διαχείρισης Υλικών**

 **αδμηε**
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099877486 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ: 4001001000

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

Στην Αθήνα, σήμερα, μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ' ενός:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.**» και το διακριτικό τίτλο «**ΑΔΜΗΕ Α.Ε.**» ή «**ΑΔΜΗΕ**», εφεξής «**ΑΔΜΗΕ**», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθ. 89 & Κηφισού, Τ.Κ. 10443 με Α.Φ.Μ. 099877486 ΚΕΦΟΔΕ Αττικής, Γ.Ε.ΜΗ. 004001001000 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. Ζηνέλη Αριστείδη, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει της υπ' αριθμ. ΔΕΑ/20233/16.01.2026 έγκρισης του ΑΔΜΗΕ,

ΚΑΙ

β) της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ." που έχει έδρα στο Φλαμούρι Τρίκαλων, Τ.Κ. 42150, Α.Φ.Μ. 997436470 Δ.Ο.Υ. Τρίκαλων, Γ.Ε.ΜΗ. 128542253000 και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον κ. Γ. Σιδέρη,

1. Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έχει υπογράψει την υπ' αριθ. ΔΕΑ 7795261_2026 Σύμβαση (η «Κύρια Σύμβαση») με τον δεύτερο των συμβαλλομένων, ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Αντισυμβαλλόμενος», με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κοπής χαμηλής βλάβστησης και συναφών εργασιών στις αποθήκες Νο 1467 & 1468 της ΔΕΑ/ΑΔΜΗΕ Λάρισας
2. Ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει με την παρούσα την υποχρέωση να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, σε ό,τι αφορά στις Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες που του έχουν παρασχεθεί ή θα του παρασχεθούν από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, καθώς και όσον αφορά όλες τις πληροφορίες, στις οποίες θα μπορεί να έχει πρόσβαση λόγω της υπηρεσίας, που έχει αναλάβει με την Κύρια Σύμβαση.
3. Ορισμοί. Συνεργασία. Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

Ο όρος «Συνεργασία» περιλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση μεταξύ του Αντισυμβαλλομένου και της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, λόγω της οποίας υπογράφεται η παρούσα Σύμβαση Εμπιστευτικότητας.

Ο όρος «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» ενδεικτικά περιλαμβάνει την ίδια την Συνεργασία μεταξύ της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και του Αντισυμβαλλομένου, καθώς και οποιαδήποτε εμπορικά σημαντική πληροφορία σχετικά με την οργάνωση, τις υπηρεσίες, την οικονομική διάρθρωση, τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις συνεργασίες και τις επενδύσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ή/και των συνδεδεμένων εταιρειών της, η οποία έχει περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε υλική ή άυλη μορφή και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό».

Επίσης, ως «Εμπιστευτική Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία χαρακτηρίζεται από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία ως εμπιστευτική και οποιαδήποτε πληροφορία γίνεται γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο κατά την εκτέλεση και επ' ευκαιρία της Συνεργασίας ή και της παρούσας Σύμβασης.

Ο όρος «Ευαίσθητες Πληροφορίες», όπως ορίζεται και στην Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, η οποία είναι γνωστή στον Αντισυμβαλλόμενο, ενδεικτικά περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες τρίτων σχετικά με τα στοιχεία και τις πληροφορίες Συμμετεχόντων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας (Παραγωγών, Προμηθευτών, Εμπόρων, Επιλεγέντων Πελατών) που περιέρχονται στην κατοχή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε κατά την εκτέλεση του σκοπού του, η κοινοποίηση/δημοσιοποίηση των οποίων θα μπορούσε, είτε άμεσα είτε έμμεσα, να στρεβλώσει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και να προσφέρει μονομερώς εμπορικό πλεονέκτημα υπέρ κάποιου εκ των Συμμετεχόντων, οι οποίες έχουν περιέλθει στον Αντισυμβαλλόμενο με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική ή προφορική) και χωρίς απαραίτητα να φέρουν την ένδειξη «Εμπιστευτικό» ή «Απόρρητο».

Επίσης, ως «Ευαίσθητη Πληροφορία» νοείται οποιαδήποτε πληροφορία διαχειρίζεται η ΑΔΜΗΕ ΑΕ στα πλαίσια της λειτουργίας της και αφορά ενδεικτικά σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εσωτερικής λειτουργίας και διαχείρισης, ρυθμιστική προσαρμογή (π.χ. Πρόγραμμα Συμμόρφωσης), εταιρική

στратηγική και ανάπτυξη (π.χ. αναφορές προόδου υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου/προϋπολογισμού, αναφορές απόδοσης Μονάδων Εταιρείας, πρακτικά συνεδριάσεων Δ.Σ., κ.λπ.).

4. Διάρκεια

Η υποχρέωση εχεμύθειας του Αντισυμβαλλομένου εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης (από την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης και μέχρι την λήξη με οποιονδήποτε τρόπο της Συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας και του Αντισυμβαλλομένου), και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

5. Υποχρεώσεις του Αντισυμβαλλομένου

5.1. Ειδικότερα ο Αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει τις εξής υποχρεώσεις:

- να μη χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιοδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο για το αντικείμενο της εργασίας του και τις δραστηριότητές του σε σχέση με την Εταιρεία.
- να μην ανακοινώνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε άλλους συνεργάτες του ή σε τρίτους παρά μόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο για να φέρει σε πέρας τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει και μόνο ύστερα από σχετική έγγραφη εντολή και συναίνεση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
- να μην αναπαράγει οποτεδήποτε τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, ούτε να τις αποθηκεύει σε ηλεκτρονική μορφή, παρά μόνο για να φέρει σε πέρας τις υπηρεσίες που έχει αναλάβει από την Εργοδότηρια Εταιρεία. Σε περίπτωση αναπαραγωγής των πληροφοριών εν συνόλω ή εν μέρει τα αντίγραφα πρέπει να φέρουν την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» και θα τηρείται αρχείο όλων των αντιγράφων, το οποίο θα παραδοθεί μετά τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.
- να διατηρεί υπό ασφαλείς συνθήκες το σύνολο των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, καθώς και οποιοδήποτε αντικείμενο περιέχει Εμπιστευτικές Πληροφορίες.
- να επιστρέφει, οποτεδήποτε, ύστερα από σχετικό αίτημα της Εταιρείας, το σύνολο ή μέρος των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που βρίσκονται στην κατοχή του ή να το επιδεικνύει σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του υποδειχθεί από την Εταιρεία.
- να μην εκμεταλλεύεται τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες προκειμένου να προσπορίσει ίδιο περιουσιακό όφελος, ιδίως από την απόκτηση ή εκχώρηση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε ή άλλων δικαιωμάτων επί περιουσιακών στοιχείων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε για τον ίδιο ή μέσω τρίτων παρένθετων προσώπων.
- κατά την άσκηση των καθηκόντων του και στις κάθε είδους συναλλαγές ή σχέσεις του με τρίτους να μην γνωστοποιεί ή να καθιστά διαθέσιμες με οποιοδήποτε τρόπο πληροφορίες οι οποίες βρίσκονται στην κατοχή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε και να διατηρεί την εχεμύθεια ως προς τις Ευαίσθητες Πληροφορίες, μέσα από τη λήψη των κατάλληλων μέτρων διαβάθμισης και διαχείρισης (πρόσβαση, φύλαξη, διακίνηση και καταστροφή) των πληροφοριών που περιέχονται στην κατοχή του και χαρακτηρίζονται ως Εσωτερικής Χρήσης, Εμπιστευτικές ή Απόρρητες, όπως αυτά περαιτέρω εξειδικεύονται στην Πολιτική Διαβάθμισης Πληροφοριών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, όπως εκάστοτε ισχύει.

5.2. Σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλομένου με την ΑΔΜΗΕ ΑΕ για οποιοδήποτε λόγο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από την Εταιρεία ακόμα και πριν την λύση ή καταγγελία της Συνεργασίας, αν διαπιστωθεί εκ μέρους της Εταιρείας η με οποιοδήποτε τρόπο παράβαση των όρων της παρούσας εκ μέρους του Αντισυμβαλλομένου, αυτός είναι υποχρεωμένος:

- (α) να σταματήσει αμέσως να κάνει χρήση των Εμπιστευτικών και Ευαίσθητων Πληροφοριών.
- (β) να παραδώσει αμέσως στην Εταιρεία οποιαδήποτε αντικείμενα ή έγγραφα τα οποία περιέχουν Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες και βρίσκονται στην κατοχή του ή, κατά παράβαση των όρων της παρούσας, στην κατοχή τρίτων και

(γ) να ανακοινώσει εγγράφως κατάλογο των ονομάτων και διευθύνσεων των τρίτων προσώπων στους οποίους ο Αντισυμβαλλόμενος έχει ανακοινώσει Εμπιστευτικές και Ευαίσθητες Πληροφορίες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, ή κατά παράβαση αυτών.

6. Ρητά συνομολογείται, ότι σε περίπτωση λήξεως ή λύσεως της Συνεργασίας του Αντισυμβαλλόμενου με την Εταιρεία οι υποχρεώσεις του άρθρου 5.1. συνεχίζουν να βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο και μετά την κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της Συνεργασίας.

7. Παραβίαση υποχρεώσεων – Ευθύνη για αποζημίωση

Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα, ο Αντισυμβαλλόμενος ευθύνεται για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας της Εταιρείας.

8. Ποινική Ευθύνη

Πέρα από τη συμβατική και κατά το νόμο αστική του ευθύνη, ο Αντισυμβαλλόμενος φέρει και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για την προστασία του Επαγγελματικού και Βιομηχανικού Απορρήτου ιδίως με το άρθρο 371 του Ποινικού Κώδικα και τις διατάξεις των άρθρων 16,17,18 του Ν. 146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού καθώς και τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας περί υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και μη εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών.

9. Απαγόρευση εκχωρήσεως

Κανένα από τα Μέρη δεν εκχωρεί στο άλλο με την παρούσα οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, πατέντες, εμπορικά μυστικά, πνευματικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και ότι για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

11. Τροποποίηση της Σύμβασης

Κάθε τροποποίηση των όρων και των συμφωνιών της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται μόνο γραπτά, συμφωνουμένου του εγγράφου ως συστατικού τύπου και αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου έγγραφου ως συστατικού τύπου και αποκλεισμένου οποιουδήποτε άλλου μέσου απόδειξης και αυτού ακόμα του όρκου.

Αφού συνομολόγησαν, συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα παραπάνω οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε σε πίστωσή τους η παρούσα Σύμβαση, η οποία αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως και τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβαν από ένα αντίγραφο της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ Α.Ε

ΖΗΝΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Α. Ζηνέλης

Διευθυντής Κλάδου
Ανάπτυξης Αποθηκών &
Διαχείρισης Υλικών



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099877486 - Τ.Κ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ: 4001001000

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΛΑΜΟΥΡΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΦΜ: 892436470 - ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων

Μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΜΗΕ Α.Ε» ή «ΑΔΜΗΕ», εφεξής «ΑΔΜΗΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δυρραχίου, αριθ. 89 & Κηφισού Τ.Κ. 10443 με Α.Φ.Μ. 099877486 ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, Γ.Ε.ΜΗ. 004001001000 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Ζηνέλη Αριστείδη, ο οποίος ενεργεί στο παρόν δυνάμει της υπ' αριθμ. ΔΕΑ/20233/16.01.2026 έγκρισης του ΑΔΜΗΕ,

ΚΑΙ

β) της εταιρείας με την επωνυμία "ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ." που έχει έδρα στο Φλαμούρι Τρίκαλων, Τ.Κ. 42150, Α.Φ.Μ. 997436470 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, Γ.Ε.ΜΗ. 128542253000 και εκπροσωπείται νόμιμα, σε αυτήν την περίπτωση από τον κ. Γ. Σιδέρη, εφεξής αποκαλούμενος στην παρούσα ως «Εκτελών την Επεξεργασία».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Α. Η παρούσα Σύμβαση Επεξεργασίας Δεδομένων (εφεξής «Σύμβαση») αποτελεί παράρτημα και αναπόσπαστο τμήμα της από ΔΕΑ 7795261_2026 σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ των ανωτέρω μερών (εφεξής «Κύρια Σύμβαση»).

Β. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της Κύριας Σύμβασης, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας ενδέχεται να αποκαλύψει ή να διαβιβάσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία πληροφορίες που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση την υφιστάμενη Ελληνική και Ενωσιακή Νομοθεσία (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»), με σκοπό την άρτια εκτέλεση της Κύριας Σύμβασης.

Γ. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δύναται να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του διαβιβάζονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για λογαριασμό του τελευταίου, προκειμένου να εκτελεσθεί επιτυχώς η Κύρια Σύμβαση.

Στα πλαίσια του παρόντος παραρτήματος συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναθέτει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία να επεξεργάζεται για λογαριασμό του δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της Κυρίας Συμβάσης ήτοι: (να τεθούν αναλυτικά τα δεδομένα που διαβιβάζονται) καθώς και όσα μπορεί να συμφωνήσουν μεταγενέστερα τα συμβαλλόμενα μέρη γραπτώς (εφεξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»). Κάθε τέτοια μεταγενέστερη συμφωνία υπόκειται στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

2. Ο Εκτελών την Επεξεργασία επεξεργάζεται τα ανωτέρω Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς της Κυρίας Σύμβασης, υπό την καθοδήγηση και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και για όσο χρόνο διαρκεί η Κύρια Σύμβαση.

3. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε τρόπο ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας διαβιβάσει, ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσει στον Εκτελούντα την Επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση της Κυρίας Συμβάσης, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιήσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και εν συνεχεία να καταστρέψει ή να διαγράψει οριστικά τα δεδομένα αυτά.

4. Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των εδαφικών ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Για οποιαδήποτε διαβίβαση δεδομένων σε χώρα η οποία δεν είναι κράτος-μέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ απαιτείται προηγούμενη ενημέρωση και παροχή γραπτής συναίνεσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται σε συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε χώρες εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ δυνάμει της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.

5. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που του διαβιβάζει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας σε ξεχωριστό αρχείο από άλλα τυχόν δεδομένα που επεξεργάζεται για λογαριασμό οποιουδήποτε τρίτου.

6. Ο Εκτελών την Επεξεργασία μεριμνά, καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, να λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε τα δεδομένα να είναι ασφαλή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω μέτρα πρέπει να εγγυώνται ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας σε σχέση με το είδος των δεδομένων, τη φύση και τους σκοπούς της επεξεργασίας και τους υφιστάμενους κινδύνους καθώς και τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τυγχάνουν τακτικής αξιολόγησης από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία και δύναται να μεταβάλλονται, σε συνάρτηση με τεχνικές/επιστημονικές/τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, ούτως ώστε το επίπεδο ασφαλείας να μη μειώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας.

7. Κατ' απαίτηση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει σε αυτόν όλες τις πληροφορίες, διευκρινήσεις και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να γνωρίζει ποια είναι τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα τα οποία ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας και να μπορεί να αξιολογήσει το επίπεδο ασφαλείας που αυτά προσφέρουν, καθώς και τη συμβατότητα και επάρκειά τους υπό το πρίσμα των απαιτήσεων της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να διατυπώσει ενστάσεις αναφορικά με συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, τα οποία ενδέχεται να θεωρεί ανεπαρκή, καθώς και να προτείνει εναλλακτικά μέτρα.

8. Ο Εκτελών την Επεξεργασία διασφαλίζει ότι το προσωπικό του, ιδίως αν έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι άρτια εκπαιδευμένο και διαθέτει τις απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις και εχέγγυα, προκειμένου ο Εκτελών την Επεξεργασία να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας. Κατόπιν υποβολής αιτήματος από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία παρέχει στον πρώτο όλες τις πληροφορίες, διευκρινήσεις και αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται, προκειμένου ο τελευταίος να ενημερωθεί για τις ικανότητες και την αξιοπιστία του προσωπικού του Εκτελούντος την Επεξεργασία κατά τα ανωτέρω. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται να διατυπώσει αιτιολογημένες ενστάσεις για συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού, καθώς και να ζητεί να μην ανατίθενται καθήκοντα που συνδέονται με την εκτέλεση της παρούσας στα εν λόγω μέλη.

9. Σε περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του οποίου διαβιβάζονται και τίθενται σε επεξεργασία (εφεξής «Υποκείμενο των Δεδομένων»), υποβάλλει αίτηση απευθείας στον Εκτελούντα την Επεξεργασία, προκειμένου να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε σχέση με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία επεξεργάζεται ο Εκτελών την Επεξεργασία δυνάμει της παρούσας, ο Εκτελών την Επεξεργασία οφείλει να διαβιβάσει το εν λόγω αίτημα αμελλητί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και να εκτελέσει με ακρίβεια τις εντολές του, εντός της νόμιμης προθεσμίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία δε δύναται αυτοβούλως να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, ιδίως δεν επιτρέπεται να διορθώσει, να διαγράψει ή να περιορίσει την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, παρά μόνο βάσει γραπτών εντολών του Υπευθύνου Επεξεργασίας ή αν το επιβάλει η εκτέλεση της Κυρίας Σύμβασης ή η Υφιστάμενη Νομοθεσία.

10. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας έχει το δικαίωμα, να διενεργεί επιθεωρήσεις οποτεδήποτε, ή να δίνει εντολή σε τρίτο, εκπρόσωπο του ή/και ελεγκτή, να τις διεξάγει για λογαριασμό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η εφαρμογή της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Αντίστοιχα, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας πρόσβαση σε οποιοδήποτε χώρο διεξάγεται η επεξεργασία και να του παρέχει οτιδήποτε απαιτείται για τη διενέργεια του ελέγχου.

11. Σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία επικαλείται την ύπαρξη εξωτερικών ελέγχων, εσωτερικών ή ανεξάρτητων επιθεωρήσεων, ή τη λήψη πιστοποιήσεων, προκειμένου να αποδείξει των επάρκεια των ληφθέντων από αυτόν τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτήματος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, χορηγεί στον τελευταίο όλα τα απαραίτητα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες που συνδέονται με τους εν λόγω ελέγχους ή τις επιθεωρήσεις ή τις πιστοποιήσεις.

12. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε απαραίτητη συνδρομή και βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που επιβάλει η Υφιστάμενη Νομοθεσία αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις υποχρεώσεις του Υπευθύνου Επεξεργασίας απέναντι στα Υποκείμενα των Δικαιωμάτων, τις αρμόδιες εποπτικές αρχές ή τρίτους.

13. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας μόλις λάβει γνώση ενδεχομένης, τυχαιάς, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, ή αποκάλυψης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή οποιασδήποτε ενδεχομένης, τυχαιάς, μη εξουσιοδοτημένης, ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά (εφεξής «Παραβίαση Δεδομένων»). Ο Εκτελών την

Επεξεργασία υποχρεούται να διερευνήσει την Παραβίαση Δεδομένων και να ενημερώσει σχετικά τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Επιπλέον, υποχρεούται, κατά το μέτρο του δυνατού, να αποτρέψει περαιτέρω Παραβιάσεις Δεδομένων. Σε συνεννόηση με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση του επιπέδου ασφαλείας, τη διασφάλιση των δεδομένων και για τον περιορισμό οποιασδήποτε περαιτέρω πιθανής επίπτωσης για τα Υποκείμενα των Δεδομένων και για τα συμφέροντα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, εάν αυτή συνδέεται με την Παραβίαση Δεδομένων ή αποτελεί συνέπεια της.

Επιπλέον, υποχρεούται να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε πληροφορία, την οποία διαθέτει, και την οποία ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας μπορεί εύλογα να ζητήσει σε σχέση με την Παραβίαση Δεδομένων.

14. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει κάθε εφικτή βοήθεια στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας αναφορικά με την υποχρέωση του τελευταίου να πληροφορεί τις αρμόδιες αρχές και τα Υποκείμενα των Δεδομένων σε περίπτωση Παραβίασης Ασφαλείας (υποχρέωση γνωστοποίησης και ανακοίνωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

15. Ο Εκτελών την Επεξεργασία υποχρεούται αμελλητί να ενημερώνει γραπτώς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν πιστεύει ότι η κάποια επεξεργασία δεδομένων στην οποία προβαίνει, ή θα προβεί, συνεπάγεται, ή μπορεί να συνεπάγεται, παράβαση της Υφιστάμενης Νομοθεσίας. Κατά την περίπτωση αυτή, δύναται να αναβάλλει την εκτέλεση της σχετικής επεξεργασίας έως ότου λάβει απάντηση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

16. Μετά την ολοκλήρωση της Κύριας Σύμβασης, ή όταν το ζητά ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, και μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ο Εκτελών την Επεξεργασία πρέπει, κατ' επιλογήν του Υπευθύνου Επεξεργασίας, να επιστρέψει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλα τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του και όλα τα προϊόντα εργασίας και δεδομένα που παρήχθησαν, ή να τα διαγράψει σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία, διαβιβάζοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο διαγραφής.

17. Ο Εκτελών την Επεξεργασία απαγορεύεται να αναθέσει με οποιοδήποτε τρόπο την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την οποία ανέλαβε δυνάμει της παρούσας ή της Κύριας Σύμβασης, σε υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία (sub-processor) παρά μόνο εάν προ της εκκίνησης της ως άνω επεξεργασίας συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει ενημερώσει εγγράφως και έχει λάβει τη ρητή ειδική συναίνεση από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Η ενημέρωση οφείλει κατ' ελάχιστον να περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της ταυτότητας του υπεργολάβου, τους σκοπούς και το εύρος της προτεινόμενης επεξεργασίας με σύμβαση υπεργολαβίας, καθώς και αν η επεξεργασία θα λάβει χώρα εκτός ΕΕ ή ΕΟΧ.

- Ο Εκτελών την Επεξεργασία έχει διασφαλίσει πως η ανατιθέμενη επεξεργασία από τον υπεργολάβο εκτελούντα την επεξεργασία είναι απολύτως συμβατή με την Υφιστάμενη Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

- Ο υπεργολάβος εκτελών την επεξεργασία έχει συμβατικώς αναλάβει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον Εκτελούντα την Επεξεργασία αναφορικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τις οποίες αναλαμβάνει ο τελευταίος έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας, δυνάμει της Κύριας Σύμβασης, ιδίως σε σχέση με την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.

18. Ο Εκτελών την Επεξεργασία, εκ της ιδιότητάς αυτής δεσμεύεται και από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση του επιβάλει η Υφιστάμενη Νομοθεσία.

19. Ρητά συμφωνείται πως ο Εκτελών την Επεξεργασία δε θα υπερβαίνει τα όρια των εντολών που του έχει αναθέσει ο Υπεύθυνος της Επεξεργασίας σε σχέση με την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, υπό την επιφύλαξη του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου. Σε περίπτωση που ο Εκτελών την Επεξεργασία καθορίσει, κατά παράβαση των όρων της Κύριας Σύμβασης και του παρόντος Παραρτήματος τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 82, 83, 84 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεωρείται ως υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία και φέρει τις υποχρεώσεις και τις συνέπειες της Υφιστάμενης Νομοθεσίας.

20. Τα Μέρη ρητά συμφωνούν πως ο Εκτελών την Επεξεργασία ευθύνεται πλήρως έναντι του Υπευθύνου Επεξεργασίας για κάθε άμεση, έμμεση, υφιστάμενη, μελλοντική, θετική ή αποθετική ζημία του τελευταίου εξαιτίας της αθέτησης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται δυνάμει της παρούσας. Ομοίως, ευθύνεται κατά τον ίδιο τρόπο αν η εν λόγω ζημία επήλθε ως αποτέλεσμα ή συνέπεια πράξεων ή παραλείψεων του υπεργολάβου εκτελούντα την επεξεργασία. Η ως άνω ευθύνη του Εκτελούντα την Επεξεργασία δεν περιορίζει

τυχόν δικαίωμα του Υπευθύνου Επεξεργασίας, δυνάμει του εφαρμοστέου δικαίου, να στραφεί κατά του υπερβολάβου εκτελούντα την επεξεργασία.

21. Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

22. Παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας δύναται να συνιστά ουσιώδη παραβίαση της Κύριας Σύμβασης.

23. Η κήρυξη κάποιου από τους όρους της παρούσας ως άκυρου, παρανόμου ή ανυπόστατου δεν συμπαρασύρει το κύρος της παρούσας και την υπόλοιπων όρων της.

24. Κατά τα λοιπά, τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται πλήρως από την Κύρια Σύμβαση.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΖΗΝΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Α. ΖΗΝΕΛΗΣ
Διευθυντής Κλάδου
Ανάπτυξης Αποθηκών &
Διαχείρισης Υλικών



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 099877486 - ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΜΗ: 4001001000

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΙΔΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΗΠΟΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΦΛΑΜΟΥΛΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΦΜ: 997436470 - ΔΟΥ: ΤΡΙΚΑΛΩΝ